

시정·경고요구 및 통보

제 목 정보시스템 유지관리 용역계약 하도급 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ♠♠♠♠처, ▲▲▲▲처, ●●본부

조 치 부 서(기관) ♠♠♠♠처, 目目처, ▲▲▲▲처, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠처와 ●●본부(이하 “정보화업무 담당부서”라 한다)는 정보시스템 유지관리 용역계약(이하 “용역계약”이라 한다)을 추진하면서 계약상대자에게 관련 법령 및 지침에 따라 과업의 일부를 하도급 할 수 있다고 입찰공고 시 명시¹⁾ 하였으며, 용역계약 상대방의 하도급 수행을 관리하는 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3(하도급 제한 등) 제3항, 「소프트웨어산업 진흥법 시행규칙」(이하 “「시행규칙」”이라 한다) 제8조(하도급 승인절차 등) 제1항, 「소프트웨어 사업의 하도급 승인 및 관리 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제4조(하도급계약의 승인 신청 등) 및 기획재정부 계약예규「용역계약일반조건」 제60조(하도급 관리 등) 제1항에 따르면 계약상대자는 과업의 일부를 하도급 또는 재하도급 할 경우에는 미리 발주기관에 관련 서류²⁾를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1) 입찰공고 시 제안요청서의 사업자 선정 방식 안내사항에 공동수급이 가능하며, 하도급을 허용한다고 명시함.

2) 하도급·재하도급 계약승인신청서, 계약서안 사본, 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표를 포함), 하도급 적정성 판단 자기평가표(필요한 경우) 등

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “「국가계약법」”이라 한다) 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항 제3호 및 「국가계약법 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한) 제2항에 따르면 부정당업자가 그 행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우를 제외하고는 발주기관의 승인 없이 하도급한 경우 입찰참가자격을 제한하도록 되어 있고, 「국가계약법 시행규칙」 제76조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준 등)에 따라 제재기간을 정하도록 되어있다.

그리고 공사 정보화업무 담당부서는 「시행규칙」 제8조(하도급 승인절차 등) 제2항, 「지침」 제5조(하도급계약의 승인 등)에서 정한 하도급계약의 적정성 판단 세부기준³⁾에 따라 하도급 및 재하도급 계약의 적정성 여부를 검토하고 10일 이내에 승인 여부를 통보 하는 등 계약상대자의 하도급 수행과 관련한 하수급인의 자격·사업수행 능력 등을 사전에 평가하여 용역계약의 과업 수행에 차질이 없도록 하여야 하고, 하도급 계약 대금 지급방식·시기·금액의 적정성 등을 검증하는 등 하도급 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 용역계약의 계약상대자는 하도급 계약에 관한 법령 및 지침을 사전에 명확히 인지⁴⁾하고 있었으나, 사전에 공사에게 하도급 승인을 요청하지 않았고⁵⁾, 용역계약 과업의 일부를 하수급인에게 하도급 하여 수행하게 하였다.

3) 자격의 적정성(하수급인의 부정당업자 지정여부), 수행능력의 적정성(하수급인의 사업수행실적, 고용안정 및 적법근무 준수 여부), 계약의 공정성(하도급 대금지급 방식, 하도급 금액의 적정성), 기타(소프트웨어 관련 인증 획득 여부)

4) 계약상대자는 “협상에 의한 계약” 제안서 평가를 위하여 제출한 제안서에 하도급 거래 관련 법·제도를 이해 및 준수 하고, 하도급업체에 대한 적정대가를 지급하겠다고 명시하였음.

5) ○○○○○시스템의 S/W 과업대상의 일부는 ♡개개의 하수급인과 하도급 계약체결(20XX.X월 중) 이후 공사에게 승인을 신청(20XX.X.XX.)한 것은 발주기관의 사전승인을 받은 것으로 볼 수 없음.

또한 계약상대자는 사전에 하도급 승인신청 절차를 인지하고도 일부 과업대상에 대하여 하도급 승인신청을 누락⁶⁾하였고, 과거 수행한 용역계약⁷⁾부터 본 감사 실시 전까지 하도급 관련하여 적정한 조치를 취하지 않은 점을 고려할 때 해당 업무처리 과정에서 이를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 것으로 보기 어렵다.

따라서 공사의 계약관련 업무를 수행하는 ▲▲▲▲처는 관련 법령에 따라 발주기관에 승인 없이 하도급한 계약상대자를 부정당업자로 지정하는 방안을 마련할 필요가 있다.

그리고 정보화업무 담당부서는 과업의 일부를 하수급인이 직접 업무를 수행⁸⁾하고 있는 사실을 알고 있음에도 계약상대자에게 하도급 사전승인을 요구하지 않았고, 하도급 계약의 적정성을 판단하지 않았으며, 하수급인의 대금지급이 적정한지 여부도 확인할 수 없는 등 용역계약의 관리감독을 소홀히 하였다.

관련부서(기관) 의견 ① ♠♠♠♠처는 감사결과를 수용하면서 하도급 승인 절차를 진행할 예정이며, 향후에는 관련 법령에 따라 하도급 승인 절차를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

② ●●본부는 감사결과를 수용하면서 관련 행정조치를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

③ ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 관련부서에 공사의 승인 없이 하도급을 한 사실을 확인하였고, 부정당업자의 입찰자격 제한 사유에 해당된다고 판단되며, 관련 법령과 절차에 따라 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

6) S/W 과업대상의 일부는 하도급 계약체결(20XX.X월 중) 이후 공사에 승인을 신청(20XX.X.XX.)하였으며, 이와 동일한 성격의 S/W 과업대상인 뽕뽕뽕뽕, δδδδδδ시스템, ㄴㄴㄴㄴ시스템 등은 누락함.

7) 계약상대자는 20XX년부터(20XX년 제외) 20XX년 현재까지 공사의 ⊖⊖⊖⊖시스템 유지관리 용역계약 업무를 수행하고 있음.

8) 과업대상이 S/W인 경우 계약상대자가 아닌 시스템 개발사(하수급인)와 직접 연락하며 관련 업무를 수행하고 있었으며, H/W의 경우 정기점검 시 하수급인이 직접 방문하여 관련 업무를 수행하고 있음.

조치할 사항

♠♠♠♠처장, ●●본부장은

정보시스템 유지관리 용역계약 관련 계약상대자가 하도급 승인을 요청 하도록 하시고,
하도급 수행의 적정성을 판단하기 위하여 관련 지침에 따라 평가를 실시하여 계약상대자
에게 통보 또는 시정조치 하시고(시정)

ㄹㄹ처장은

정보시스템 유지관리 용역계약의 하도급 관리 업무를 소홀히 한 ▲▲▲▲처, ●●본부
◁◁처에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시기
바랍니다.(경고)

▲▲▲▲처장은

정보시스템 유지관리 용역계약 관련 발주기관에 승인 없이 하도급한 계약상대자를
부정당업자로 지정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)